

Abschiebung in große Armut o.k. Schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge verhindern nur in extremen Fällen eine Überstellung

Abschiebung in große Armut o.k.; Schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge verhindern nur in extremen Fällen eine Überstellung

taz, die tageszeitung

Mittwoch 20. März 2019

Copyright 2019 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: INLAND; S. 5

Length: 583 words

Byline: Christian Rath

Highlight: Schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge verhindern nur in extremen Fällen eine Überstellung

Body

Von Christian Rath

Deutschland darf Asylantragsteller, für die andere EU-Staaten zuständig sind, dorthin abschieben, auch wenn sie dann in großer Armut leben müssen. Dies entschied jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in zwei Grundsatzurteilen. Ausgeschlossen ist eine Rückführung nur, wenn im Zielland extreme materielle Not droht. Ob das für Länder wie Italien oder Bulgarien gilt, müssen nun wieder die deutschen Verwaltungsgerichte prüfen.

Der erste Fall betraf einen heute 26-jährigen Gambier, der 2014 zuerst einen Asylantrag in Italien und dann einen zweiten in Baden-Württemberg stellte. Nach den Dublin-Regeln der EU war Italien für das Asylverfahren zuständig. Der Gambier wollte jedoch seine Überstellung nach Italien verhindern und berief sich auf ein Gutachten der renommierten Schweizerischen Flüchtlingshilfe, wonach Asylberechtigten in Italien das Risiko drohe, am Rande der Gesellschaft obdachlos zu werden und zu verelenden. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim legte den Fall beim EuGH in Luxemburg vor.

In dem zweiten Fall ging es unter anderem um mehrere staatenlose Palästinenser aus Syrien, die 2013 in Bulgarien als Bürgerkriegsflüchtlinge subsidiären Schutz erhalten hatten. Sie wurden in Bulgarien jedoch nicht als politisch Verfolgte nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Dies nahmen die Palästinenser zum Anlass, nach Deutschland weiterzureisen und dort neue Asylanträge zu stellen. Diese Anträge wurden aber als unzulässig abgelehnt, weil ja schon Bulgarien internationalen Schutz gewährt habe. Auch hier ging es um die Frage, ob die schlechten Lebensbedingungen für Flüchtlinge in Bulgarien Grund für ein neues Asylverfahren in Deutschland sind. Diese Vorlage stammte vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.

Der EuGH entschied, dass eine Überstellung des Gambiers nur ausgeschlossen ist, wenn diesem in Italien extreme materielle Not drohe. Die Richter sprechen von einem Zustand der Verelendung, in dem es Flüchtlingen nicht möglich ist, sich zu ernähren, sich zu waschen und eine Unterkunft zu finden. Das EU-Recht schütze vor unmenschlicher und erniedrigender Behandlung, so die EuGH-Richter.

Abschiebung in große Armut o.k. Schlechte Lebensbedingungen für Flüchtlinge verhindern nur in extremen Fällen eine Überstellung

Deutsche Gerichte gefragt

Große Armut oder eine starke Verschlechterung der Lebensverhältnisse allein genügen jedoch noch nicht, um eine Abschiebung nach Italien zu verhindern. Nicht ausreichend sei auch der Hinweis auf mangelhafte Integrationsprogramme in Italien.

Anhand dieses Maßstabs müssen nun die deutschen Verwaltungsgerichte einschätzen, wie die Situation in Italien derzeit zu werten ist. Sie müssen dabei beurteilen, ob entsprechend schwerwiegende systemische Mängel in den Lebensbedingungen der Flüchtlinge bestehen. Der gleiche Maßstab gilt laut EuGH auch für die staatenlosen Palästinenser, die nicht nach Bulgarien zurück wollen.

Neben dieser Grundsatzfrage entschied der EuGH noch drei weitere praktisch relevante Fragen zum Dublin-System: Erstens muss schon bei der Überstellung in ein Asylverfahren geprüft werden, wie die Lebensbedingungen im Falle einer Anerkennung wären. Zweitens gilt ein Ausreisepflichtiger dann als flüchtig, wenn er sich bei einer versuchten Abschiebung nicht in seiner Wohnung aufhält, obwohl er dazu verpflichtet und entsprechend informiert war. Folge: Deutschland muss erst nach 18 Monaten das Asylverfahren übernehmen. Drittens darf sich Bulgarien nicht mehr weigern, eine beantragte Anerkennung als GFK-Flüchtling zu prüfen. Dies gilt auch, wenn der Staat bereits subsidiären Schutz gewährt.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (99%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (91%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (91%); ARMUT & OBDACHLOSIGKEIT (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); POLITISCHES ASYL (90%); BEWILLIGUNGEN (89%); RICHTER (89%); EU-REGULIERUNG (78%); OBERSTES GERICHT (77%); EUROPARECHT (73%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (67%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (88%); LEIPZIG, DEUTSCHLAND (57%); MANNHEIM, DEUTSCHLAND (57%); GENÈVE, SCHWEIZ (56%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); SACHSEN, DEUTSCHLAND (54%); BULGARIEN (90%); DEUTSCHLAND (90%); ITALIEN (90%); EUROPA (88%); LUXEMBURG (73%); SYRIEN (73%); SCHWEIZ (56%)

Load-Date: March 20, 2019